فأقام عليها حدَّ القذف في المسجد، قائمة، وحدها حَّدين: أحدُهما لقذف أبيه والآخر لقذف أمه.

فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال : أخطأ – يعني القاضي – في ستة مواضع:

أقام الحد في المسجد، والحدود لا تقام في المساجد.

وضربها قائمة والنساء يُضربن قعوداً.

وضرب لأبيه حداً ولأمه حداً، ولو أن الرجل قذف جماعة كان عليه حد واحد.

وجمع بين حدين ولا يجمع بين حدين ،حتى يخف أحدهما.

والمجنونة ليس عيها حد.

وحد لأبويه، وهما غائبان ، ولم يحضرا فيدعيا.

فبلغ ذلك القاضي ابن أبي ليلى، فدخل على الأمير فشكاه، فحجر الأمير على أبي حنيفة وقال : لا يفت.

فلم يفت أبو حنيفة أياماً حتى قدم رسول من ولي عهد الخليفة، فأمر أن يعرض مسائل على أبى حنيفة حتى يفتي فيها.

فأبي أبو حنيفة وقال : أنا محجور عليّ.

فذهب الرسول إلى الأمير: فقال الأمير :قد أذنت له فقعد فأفتى.

وهكذا كان أبو حنيفة(كما يقول أبو زهرة): لا يفرق بين حكم يحكم به قاض، ويلزم به العامة في خطئه وصوابه، وبين فتوى يفتي بها الفقيه ولا يلزم به أحداً.

وقد استمر به الحال على ذلك حتى بلغت به جرأته وقوة إيمانه إلي الابتلاء والمحنة.

فقد استقدمه أبو جعفر المنصور إلى بغداد ليوليه القضاء فأبى..

فحلف أبو جعفر : ليفعلن..

فحلف أبو حنيفة: ألا يفعل.

وكرر المنصور حلفه، وكرر أبو حنيفة.

فقال الربيع – حاجب المنصور– لأبي حنيفة: